N° de Version	Date de mise à jour	Rédacteur	Validé par	Commentaire
V2024	Juin 2024	M.Camilleri	M.Camilleri	

Sommaire

Sommaire _____ ***1***

Introduction _____ ***2***

I. Identification des conflits d'intérêts _____ ***3***

II. Prévention des conflits d'intérêts _____ ***3***

Dispositif de formation _____ **4**

III. Gestion des conflits d'intérêts _____ ***4***

Introduction

Conformément à la réglementation en vigueur, et particulièrement aux articles 313-18 à 313-22 Optiwealth France a établi une politique d'identification, de prévention et de gestion des conflits d'intérêts pour ses activités, en vue d'assurer la protection et la primauté des intérêts de ses clients.

Par conflit d'intérêts, on entend toute situation professionnelle dans laquelle le pouvoir d'appréciation ou de décision d'une personne, d'une entreprise ou d'une organisation, peut être influencé ou altéré, dans son indépendance ou son intégrité, par des considérations d'ordre personnel ou par un pouvoir de pression émanant d'un tiers.

L'article L.533-10 du Code Monétaire et Financier et les articles 313-18 à 313-22 du Règlement Générale de l'AMF, précisent notamment les obligations suivantes :

- établir une politique de gestion des conflits d'intérêts ;
- détecter les situations de conflits d'intérêts ;
- tenir un registre de situation de conflits d'intérêts rencontrés ;
- informer les clients lorsque des conflits d'intérêts n'ont pu être résolus.

L'objet de cette politique est de décrire les moyens que Optiwealth France a mis en place pour identifier, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts, qui pourraient se présenter lors de ses prestations de services de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de mandat.

I. Identification des conflits d'intérêts

Conformément à la réglementation applicable, Optiwealth France a identifié les situations de conflits d'intérêts susceptibles de se présenter en considération de son organisation et de ses activités, d'une part, et des principes de primauté des intérêts des clients et d'intégrité du marché, d'autre part.

Les trois catégories de conflits potentiels sont les suivantes :

1. les conflits impliquant plusieurs clients : Optiwealth France favoriserait l'un de ses clients dans l'exécution de ses prestations de service au détriment d'autres clients ;
2. les conflits impliquant Optiwealth France et ses clients : Optiwealth France privilégierait son propre intérêt au détriment de celui de ses clients ;
3. les conflits impliquant les collaborateurs de Optiwealth France et les clients de Optiwealth France : les collaborateurs agiraient sans tenir compte de l'intérêt des clients de la société voire privilégieraient leur intérêt au détriment de celui des clients.

La cartographie des conflits d'intérêts est revue périodiquement, par le Responsable de la conformité afin de tenir compte du développement des activités de Optiwealth France AM.

L'identification des conflits d'intérêts potentiels permet à Optiwealth France de mettre en œuvre des mesures de prévention afin d'éviter leur survenance.

II. Prévention des conflits d'intérêts

Optiwealth France a mis en place une organisation et des procédures qui ont pour effet de prévenir ou de maîtriser les éventuels conflits d'intérêts :

- L'existence d'un code de déontologie, d'un règlement intérieur qui précise notamment les obligations des collaborateurs en termes d'intégrité, de primauté des intérêts des clients, de secret, professionnel, d'acceptation de cadeaux etc.
- La surveillance des transactions, pour leur propre compte, des collaborateurs identifiés comme « personnes concernées » au sens du Règlement général de l'AMF, intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à conflits d'intérêts.
- L'application du principe de séparation des fonctions dans l'organisation des activités, incluant : une étanchéité entre activités pour compte propre et compte de tiers, prévenant la circulation et / ou l'utilisation d'informations privilégiées, ainsi que la réalisation d'opérations en privilégiant l'intérêt de la Société au détriment de celui de ses clients,
- Une organisation respectant les principes de séparation des fonctions commerciales, de gestion, de support et de contrôle.
- Un mode de rémunération du gérant permettant d'éviter des comportements non conformes aux intérêts du client.
- Des procédures et des règles strictes pour encadrer le traitement des ordres dans le respect de la primauté de l'intérêt du client.
- Un rattachement hiérarchique approprié des fonctions de contrôle interne, garantissant leur indépendance,

- Une séparation des fonctions liées aux activités sur les marchés financiers (négociation, contrôle et validation des opérations)
- Une séparation des fonctions dans le cadre de la gestion sous mandat : la fonction commerciale par les réseaux et apporteurs, la fonction de gestion financière par la société de gestion.
- Une procédure stricte d'horodatage et de pré-affectation des ordres de gestion pour compte de tiers, relative aux mandats et OPCVM chez Optiwealth France.
- Des règles de gouvernance dûment formalisées (administrateurs, comités)
- Un règlement intérieur et un code de déontologie pour les salariés (définition des personnes sensibles, absence de rémunération directement indexée sur la performance individuelle...)

Des contrôles sont effectués par le responsable de la conformité en totale indépendance vis-à-vis des acteurs contrôlés.

Lorsque l'adoption et la mise en œuvre de ces mesures ne permettent pas d'assurer que les collaborateurs exercent leur activité avec l'indépendance exigée par la primauté de l'intérêt du client et par la réglementation, Optiwealth France met en œuvre un dispositif de gestion des conflits d'intérêts.

Dispositif de formation

La société́ de gestion informe et sensibilise ses collaborateurs quant à son dispositif relatif à la gestion des conflits d'intérêts mis en place dans la société́ de gestion. De plus, chacun des collaborateurs doit passer l'examen de certification AMF dans les six mois de leur arrivée, à prendre connaissance des règles déontologiques mises en place au sein de la société́ de gestion, respecter les obligations induites en conséquence (formations obligatoires, déclarations obligatoires, auprès de la Conformité́, d'activités externes ou mandats sociaux, de cadeaux ou avantages reçus, d'opérations personnelles) et déclarer toute situation qui le mettrait en situation de conflit d'intérêts.

III. Remontée des conflits d'intérêts

Responsable : le contrôleur interne

Les conflits d'intérêts sont remontés par le responsable de la conformité et par le contrôleur de risques.

Ils sont inscrits au registre des conflits d'intérêt dès leur détection.

Ce registre est formalisé par le fichier Excel « Registre des conflits d'intérêts avérés.xlsx » qui contient les champs suivants :

- Date de survenance du conflit d'intérêt
- Date du fait générateur du conflit d'intérêt
- Description du conflit d'intérêt
- Impact financier
    - Nul
    - Faible
    - Important
- Collaborateur concerné

- Date de résolution
- Commentaires
- Statut de l'incident
    - Ouvert
    - Fermé

Cas où le contrôleur interne est impliqué dans le conflit d'intérêt

Dans le cas où le conflit d'intérêt implique le contrôleur interne, le directeur Général se substitue à ce dernier pour gérer le conflit d'intérêt.

IV. Gestion des conflits d'intérêts

Dans l'hypothèse où les procédures et dispositions mises en œuvre ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le conflit potentiel ne puisse porter atteinte aux intérêts de l'un de ses clients, Optiwealth France met en œuvre une procédure de gestion des conflits d'intérêts fondée sur la transparence des actions à l'égard de ses clients.

Le responsable de la conformité est habilité à gérer toute remontée de conflit d'intérêts.[1] Le responsable de la conformité et la direction générale analysent la nature, les causes et les conséquences du conflit d'intérêts identifié et prennent les mesures d'urgence appropriées afin d'en limiter les conséquences immédiates. Optiwealth France pourra juger approprié d'informer le client de façon claire et suffisamment détaillée, de la nature, des causes et des conséquences de ce conflit, avant d'agir en son nom. Le client ainsi informé aura la possibilité de prendre une décision avisée sur la fourniture du service d'investissement.

Les éléments relatifs à ces situations sont enregistrés dans un registre et conservés conformément aux dispositifs en vigueur.

Toute information complémentaire sur cette politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts peut être obtenue en adressant une demande écrite à Optiwealth France auprès de la Conformité.

[1] Voir le paragraphe précédent du cas de substitution du contrôleur interne par le Directeur Général de la société quand le contrôleur interne est impliqué dans le conflit d'intérêts.

V. Cartographie des conflits d'intérêts

Type	Conflit d'intérêts identifiés	Exemples de conflit d'intérêt	Cas identifiés
1	Le mandataire social ou un collaborateur du cabinet privilégie son propre intérêt au détriment de celui de ses clients	• Le mandataire social ou un collaborateur du cabinet cumule des fonctions dans une société avec laquelle il est en relation à titre professionnel et favorise celle-ci • Le cabinet conseille un produit ou une prestation de service non adapté à la situation du client (par exemple en raison d'un partenariat spécifique ou en raison de l'appartenance à un Groupe)	• Néant : il n'y a aucun cumul de fonctions entre la SGP et d'autres entités • Néant : La SGP ne conseille pas ses clients quant aux choix de ses prestataires de service financiers. La SGP reçoit des demandes de gestion de mandats de la part de tiers (banques, assureurs, courtiers)
2	Le mandataire social ou le collaborateur est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client	• Le cabinet favorise son résultat et ne met plus en place les moyens, ressources ou compétences suffisants pour assurer la qualité de sa prestation	• Néant : La SGP a banni tous types de rémunérations de surperformance ou autres avantages liés au résultat de l'entreprise. De plus, les stratégies bottom-up des mandats et des fonds rendent ce type de démarches impossibles sans alerte de dépassement de ratios sur les investissements.
3	L'intérêt du mandataire social ou du collaborateur est différent de l'intérêt du client	• Le cabinet privilégie un client plus rentable par rapport à un autre • Le mandataire social ou un de ses collaborateurs, fait obstacle à la formulation, la remontée ou la prise en charge des réclamations de la clientèle	• Néant : Le respect de l'éthique d'investissement est surveillé par le RCCI. Tous les clients investis sur un support sont traités de la même façon au même moment. • Néant : les réclamations passent forcément par le service contact client et la direction.
4	Le mandataire social ou le collaborateur privilégie un client par rapport à un autre (quelles qu'en soient les raisons financières ou autres)	• Le mandataire social ou un collaborateur du cabinet a des relations extra- professionnelles ou des liens familiaux avec des clients et les privilégie dans le cadre professionnel • Une société liée (ou un mandataire social ou collaborateur) intervient en vue d'influencer les décisions du cabinet en privilégiant son intérêt aux dépens des intérêts de ses clients	• Néant : ce point est vérifié chaque année pour lever toutes les ambiguïtés • Il n'y a pas de société liée
5	Le mandataire social ou le collaborateur bénéficie d'un avantage (financier ou en nature) donné par une tierce partie pour l'exécution du service effectué pour le compte du client	• Les intermédiaires choisis n'apportent pas les meilleures conditions (commission élevée, mauvaise exécution) • Le mandataire social et/ou un collaborateur acceptent des cadeaux ou des avantages des prestataires qui peuvent conduire à influencer le choix des	• Néant : le choix des intermédiaires est soumis à une procédure spécifique qui est contrôlée par le RCCI. • Néant mais potentiel : les seuls cas identifiés sont les brokers pour les IFT simples. D'où

		intermédiaires ou les services rendus aux clients concernés et/ou les coûts de ceux-ci • Le mandataire social ou un collaborateur du cabinet ayant ouvert un compte d'instruments financiers ont un traitement privilégié chez un intermédiaire en relation d'affaires habituelles avec le cabinet	l'enregistrement des entretiens entre les brokers et les gérants. • Néant mais potentiel : les salariés remettent chaque année la liste des comptes titres et mouvements effectués sur ces comptes à la direction de la société qui vérifie que le salarié n'a pas fait d'opérations sur les actifs sur lesquels il est professionnellement sensibilisé.
6	Intervention éventuelle d'une société liée ou d'un de ses dirigeants ou collaborateurs en vue d'influencer des décisions de la SGP et de nuire à son indépendance en privilégiant aux dépens des intérêts de ses clients	• Orienter la gestion des FIA gérés par les SGP du groupe en proposant d'insérer des fonds communs ou autre produits financiers d'une société de gestion qui offre des primes ou voyages en fonction de collecte	• Néant mais potentiel. Difficile à détecter.
7	Participation des dirigeants ou des collaborateurs de la SGP à des décisions relatives à des activités exercées au sein de leur groupe, qui peuvent les placer en situation de conflits d'intérêts avec leur SGP et leurs clients	• Avoir un dirigeant décisionnaire au sens du code monétaire ou un commercial qui siège à un comité de décisions d'investissement	• Néant : le président ne siège pas au comité de décisions des investissements
8	Traitement privilégié de distributeurs concernant l'information sur les positions et décisions prises pour compte des FIA gérés par la SGP.	• Favoriser un distributeur plutôt qu'un autre dans le cadre de la transmission d'informations sur la vie des produits financiers	• Néant : les informations sont systématiquement mises en ligne dans l'espace réservé aux professionnels distributeurs
9	Risques liés à l'activité de conseils	• Favoriser la distribution de nos produits plutôt qu'un autre dans le cadre de la transmission d'informations sur la vie des produits financiers	• Faible : les investissements sur nos produits seront limités, si conseillés, à moins de 20% des investissements totaux des clients

VI. Fréquence de revue de la cartographie des conflits d'intérêts

La fréquence de revue de la cartographie des conflits d'intérêts est annuelle.

VII. Activités de la SGP susceptibles de générer des conflits d'intérêts

La cartographie des activités susceptibles de générer des conflits d'intérêts potentiels est la suivante :

Activités	Risque de conflits d'intérêts	Commentaire
Gestion collective et Services d'investissement		
• Gestion collective (placements collectifs de droit français ou de droit étranger)	Faible	Gestion sur des actifs en moyenne et large capitalisation
• Gestion de portefeuille pour le compte de tiers (gestion sous mandat)	Faible	Présence de nos fonds dans les gestions sous mandats inférieure à 20% au total
• Conseil en investissement	Faible	Présence de nos fonds dans les conseils inférieure à 20% au total
• Réception – transmission d'ordres	Faible	Activité non mise en avant
Autres activités		
• Prestations intra groupe[2]	Nul	Aucune prestation ne sera exercés en intra groupe si la SGP devait intégrer un groupe
• Courtage en assurance	Nul	Activité non exercée par la SGP
• Mandats d'arbitrage en unités de compte	Faible	Présence de nos fonds dans les gestions sous mandats d'arbitrage inférieure à 20% au total
• Gestion de mandats civils	Nul	Activité non exercée par la SGP
• Gestion administrative et comptable d'opc	Nul	Activité non exercée par la SGP
• Conseil aux entreprises au sens du 3 de l'article L.321.2 du code monétaire et financier	Nul	Activité non exercée par la SGP

[2] *Pour autant que ces prestations ne rentrent pas dans l'une des catégories mentionnées ci-dessous.*

• Recherche en investissement et analyse financiere au sens du 4 de l'article L.321-2 du code monetaire et financier	Nul	Activité non exercée par la SGP
• Conseil en origination et structuration	Nul	Activité non exercée par la SGP
• Intermediaire en opérations de banque et en services de paiement (iobsp)	Nul	Activité non exercée par la SGP
• Agent pour des titrisations tierces	Nul	Activité non exercée par la SGP
• Administrateurs d'indices	Nul	Activité non exercée par la SGP
• Autres	Nul	Activité non exercée par la SGP